



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 26/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: נציגות הבית המשותף מרחוב רקנאטי 12 תל אביב
ע"י ב"כ עוה"ד רועי נימצוביץ
מרחוב מנחם בגין 7 רמת גן

נ ג ד

הנתבעים: 1. אהרון הכט
2. שושנה הכט
שניהם מרחוב לאון רקנאטי 12 דירה 24
תל אביב

פסק דין

התובעת הינה נציגות הבית המשותף ברחוב לאון רקנאטי 12 תל אביב הבנוי על חלקה 821 בגוש 6628 (להלן: "הבית").

הבית נרשם כבית משותף בפנקס הבתים המשותפים ועל ניהולו חל תקנון מוסכם.

הנתבעים הינם הזכאים להירשם כבעלים של דירה בבית הידועה כתת חלקה 24 (להלן: "דירת הנתבעים").

התביעה הוגשה במקור כנגד הבעלים הרשום של דירת הנתבעים – אטיה הכט ז"ל. שמות הנתבעים הוחלפו, לבקשת התובעת, לאור כתב הגנה שהוגש על ידי הנתבעים ובו נטען כי הם בעלי הזכויות בדירת הנתבעים מכוח צו ירושה של הבעלים הרשומה המנוחה.

התובעת טוענת כי הוחלט באסיפת בעלי דירות על ביצוע שיפוץ לבית ולאחר התמחרות נבחר קבלן לביצוע שיפוץ כולל בעלות של 1,750,000 ₪. בהתאם ליחס שטח הרצפות של הדירות בבית חלקם של הנתבעים בתשלום עומד על סך של 27,456 ₪ אותו הם מסרבים לשלם.

הנתבעים הגישו כתב הגנה ובו טענו כי מצב הבית היה מצוין ולא חייב את ביצוע עבודות השיפוץ שרק הרעו את מצבו וגרמו לנזקים. לבד מכך, גם לא נמסרה כל הודעה או דרישה מהנציגות לתשלום ומדובר בשיפוץ "לא אמיתי" שלא נדרש – הבית היה מצופה שיש מקובע עם פינים ולא נפלו ממנו כל חיפויים. במסגרת השיפוץ העתיקו חיפוי חיצוני קיים ממקום למקום ע"י חיבורו עם מלט בלבד תוך גרימת נזק לבית. בבתים הסמוכים לא בוצע כל שיפוץ כנ"ל. הנתבעים ניצולי שואה, חולים כרוניים שצורכים תרופות יקרות ואין בידם לשלם הוצאות שאינן מחויבות. עוד טוענים הנתבעים כי שילמו כסדרם את מיסי הנציגות שוטפים מהם גם נרכשו ביטוחים שונים לבית שלא נעשה הם שימוש למימון השיפוץ.

ביום 27.02.12 נערך דיון מקדמי בתובענה בסיומו נקבעה פרוצדורה להגשת ראיות הצדדים.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 26/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

כפי שגם מצוין בפרוטוקול הדיון ובהחלטתי מאותו יום, הדיון התנהל תוך שהנתבע צועק על כל הנוכחים באולם ומקשה על קיום דיון ענייני. במיוחד לאור האמור המלצתי לנתבע להסתייע בייצוג משפטי והסברתי לו את טיבו של ההליך ואת אשר עליו לבצע כדי להוכיח את טענות ההגנה.

מטעם התובעת הוגשו תצהיריהם של מר שלמה פלג ושל גב' כרמלה ירון. הנתבעים לא הגישו כל תצהיר עדות ראשית מטעמם, על אף הנחיות המפורטות שמסרתי להם בעניין זה.

ביום 16.05.12 נערך דיון הוכחות אליו התייצב הנתבע. בהסכמת ב"כ התובעת התרתי מסירת עדות הנתבע בעל פה במעמד הדיון.

בגמר דיון ההוכחות, משלא ניתן היה לשמוע את סיכומי הצדדים בעל פה לאור התנהגותו של הנתבע וצעקותיו באולם, הוריתי על הגשת סיכום טענות בכתב.

התובעת סיכמה טענות בכתב ביום 04.06.12.

הנתבעים לא הגישו כל סיכום טענות מטעמם, על אף שהסברתי לנתבע מספר פעמים את אשר עליו לעשות בהקשר זה (ר' החלטתי מיום 16.05.12).

דיון

בהתאם להוראות סעיף 12 לתקנון המצוי, בהעדר הסכמה של בעל דירה, לא ניתן לחייבו בהוצאות שלא פורטו בפרק ו' לחוק המקרקעין, תשכ"ט – 1969 (להלן: "חוק המקרקעין").

השאלה המרכזית העומדת במחלוקת הינה האם השיפוץ שבוצע הינו בגדר "החזקה תקינה" של הרכוש המשותף בהתאם להוראות סעיף 58 לחוק המקרקעין, אם לאו.

סעיף 58 הנ"ל הקובע כי "בעל דירה חייב להשתתף בהוצאות הדרושות להחזקתו התקינה ולניהולו של הרכוש המשותף ולהבטחת השירותים המחוייבים על פי דין או המקובלים על פי הנוהג".

ובהמשך קובע הסעיף - "לענין זה 'החזקה תקינה' - שמירה על מצבו של הרכוש המשותף כפי שהיה בעת גמר הבניה, לרבות שיפורים שבוצעו בו לאחר מכן בהסכמת בעלי הדירות".

לפיכך, ככל שהמדובר ב"החזקה תקינה" הרי, שאף ללא קבלת הסכמת הנתבעים, היתה רשאית התובעת לבצע את עבודות השיפוץ ועל הנתבעים לשאת בחלקם היחסי בגין עבודות אלו. ככל שאין המדובר ב"החזקה תקינה", הרי, שללא הסכמת הנתבעים לעבודות האמורות (שאינן מחלוקת כי לא ניתנה), לא ניתן לחייבם בעלות אותן עבודות.

ההלכה בנוגע למשמעות "החזקה תקינה" בוחנת מונח זה בתנאי המקום והזמן.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 26/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ברע"א 7112/93 צודלר בתיה ואח' נ' יוסף שרה ואח' פ"ד מח (5) 550, מוסבר עקרון זה היטב מפי כבוד השופט חשין בקובעו: "בתים שבונים בימינו אינם כבתים שבנו בעבר, והרי החיים אינם עומדים על עומדם אלא מתגלגלים הם וזורמים כל העת... הביטוי "להקים את הבית מחדש" אינו כובל אותנו בשלשלאות אל מסגרתו המדויקת של הבית המקורי- אבן תחת אבן, חלון תחת חלון, דלת תחת דלת... השאלה איננה אלא שאלה של מידה, על פי רוחו של ההסדר. ניתן ללמוד לענייננו היקש מדרכי פירושו של חוק: ומה חוק (בוודאי כך ביטוי מסגרת) תחומיו יימלאו תוכן ברוח שינויי הזמן והמקום- קליפתו תישאר כשהייתה ותוכו יכול שישתנה מעת לעת...".

לפיכך, אין הכוונה בהגדרת "החזקה תקינה" לקבע את "מסגרתו המקורית של הבית" (ר' גם ע"א (ת"א) 2329/03 פלקון נ' נציגות הבית המשותף (פורסם בנבו)).

כך גם בע"א (ירושלים) 4329/03 עדנה וינברגר ואח' נ' נציגות הבית המשותף ברח' אוטישקין 21 ירושלים תק-מח 2004 (1) 7499 פוסק כבוד השופט דרורי כי: **"חלק מן העבודות נועדו לשמירת המצב הקיים, חד משמע, כגון: סידור, תיקון גדר, תיקון גג, וכדומה. לטעמי, גם החלפת גדרות כניסה לגינה, התקנת ארון לשעוני המים והתקנת תיבות דואר חדשות, הם חלק מהתחזוקה השוטפת של הבניין, אשר נועדה לשמור על הרכוש המשותף במצב טוב, תקין ומכובד. הצדדים הכבירו מילים על הגינה. אכן, בעבר הגינה כללה רק עצים ישנים, ובאסיפה הכללית בשנת 1999 הוחלט על התקנת גינה משוכללת יותר, כולל: טפטפות וצמחים. אינני רואה בכך שיפור יוצא דופן, המאפשר לכל דייר להטיל וטו, אלא הדבר בגדר החזקה שוטפת וביצוע השירותים המקובלים על פי הנוהג ... סבור אני, כי אכן רק מקרה קיצוני של הוצאה גבוהה, כמו התקנת מעלית, נמנה על הקטגוריה המחייבת הסכמה פה אחד. כל הוצאה אחרת במהלך ניהול בניין, הקיים עשרות שנים, נמצאת בד' אמותיה של הוראת סעיף 58(א) לחוק המקרקעין הנ"ל, ובמקרה זה די בהחלטת רוב, כאמור בסעיף 12(א) לתקנון המצוי. גם הוספת דלת בגג הבניין, אפילו שלא הייתה כזו במשך שנים, נכללת אף היא במסגרת ההחזקה התקינה. מעבר לצורך אוסיה, כי בימינו, אם תחליט אסיפה כללית, ברוב דעות בלבד, להתקין דלת חיצונית עם אינטרקום, מטעמי ביטחון, אף שדבר זה לא היה בעבר, יחייב הדבר גם את בעלי דירות המיעוט. אין לאפשר לבעלי דירות אלה הטלת וטו על הוצאה מסוג זה או העמסת ההוצאה רק על מי שהצביע בחיוב באותה אסיפה כללית" (ההדגשות שלי, א.ס.).**

על אף המלצותי החוזרות ונשנות לנתבעים כי יפנו לקבלת סיוע משפטי בניהול הגנתם, בחרו הם שלא לעשות כן, ובישיבת ההוכחות ויתרו על חקירותיהם הנגדיות של עדי התובעת (עמוד 4 שורה 14). משכך, הרי שתצהירי עדי התובעת לא נסתרו על ידי הנתבעים.

הוכח בפני כי נתקבלה החלטה של האסיפה הכללית של בעלי הדירות לביצוע עבודות השיפוץ, על פי פרוטוקול אסיפת בעלי דירות מיום 15.09.09 שלא נסתר (נספח 2 לתצהירי התובעת).

מטיעוני התובעת עולה כי כל בעלי הדירות בבית, למעט הנתבעים, שילמו את חלקם בעלויות השיפוץ (שבוצע כבר לפני מספר שנים). יש בכך חיזוק נוסף להחלטת האסיפה הכללית לביצוע העבודות. תשלום כאמור על ידי בעלי הדירות מהווה גם אשרור נוסף של ההחלטה לביצוע השיפוץ



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 26/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

על פי פרטיו הקונקרטיים והעלויות הפרטניות (ע"א (מחוזי ת"א) 1350/06 דן טלע נכסים (1996) בע"מ ואח' נ' ניהול בית גבר (99) בע"מ ואח' (פורסם בנבו)).

לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי הם לא קיבלו דרישה לתשלום או כי לא ידעו על חובם בגין השיפוץ. כפי שיתואר להלן, הנתבעים פנו למשטרת ישראל בטענות כאלו ואחרות בנוגע לשיפוץ עוד בשנת 2009. הנתבעים גם מתגוררים בפועל בדירת הנתבעים. לפיכך, ברי כי ידעו על השיפוץ המתנהל.

למעלה מכך, מעדות הנתבע עולה כי לא רק שהנתבעים ידעו בפועל על דרישת התשלום, אלא שהם אף ביקשו בשלב כלשהו לבצע את התשלום - "... רק רציתי לדעת לרשום את השיק עבור עזרא וביצרון ולא היה לי סניף, עיר או מספר חשבון ולא כלום" (עמוד 6 שורות 20-25).

הוכח בפני כי בבית נדרשו עבודות שיפוץ משמעותיות, בעיקר, באלמנטים בטיחותיים והקשור בהם.

בהקשר זה הוגש ביום 30.12.08 כתב אישום כנגד בעלי הדירות בבית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב בתיק 03-2007-0220 (נספח 5 לתצהירי התובעת) בגין "אי מילוי דרישה לתיקון מבנה מסוכן" וזאת על פי קביעתו של אינג' דוד רבינוביץ כי "הבניין במצבו האמור מהווה סכנה למחזיקים בו ולציבור וכי יש לבצע עבודות לתיקונו" (סעיף 3 לכתב האישום).

כתב האישום מתבסס על ביקורת שנערכה בבית ע"י המהנדס משה נחום ביום 08.11.07 ובמסגרתה נמצאו ממצאים כלהלן: "בניין בן שבע עשרה קומות מאוכלס עם חניון תת קרקעי. שלד הבניין יצוק מבטון (עמודים, קורות ותקרות) הקירות מבלוקים. כל המעטפת החיצונית של הבניין, בן עמודי הבטון מחופה ע"י אבן נסורה. קלופי בטון רבים בעמודי הבטון (מפוזרים לגובה הבניין), הברזל גלוי וחלוד. קלופי בטון בחלק ממסתורי הכביסה בחזית הצדדית. קלופי בטון בקירות התומכים במגרש הבניין החזית הקדמית ובצמוד למדרגות העליה למגרש" (סעיף 2 לכתב האישום).

על פי כתב האישום, על אף שנשלחו מכתבי דרישה לבעלי הדירות במהלך השנים 2007 ו- 2008, נכון ליום 06.07.08 טרם בוצעו העבודות הנדרשות בבית כלהלן - "להוריד גושי בטון רופפים מכל המקומות הדרושים. לשקם את כל אלמנטי הבטון הלקויים במעטפת החיצונית של הבניין. לתקן את הקירות התומכים בגבולות המגרש בחזית הקדמית ובצמוד למדרגות העליה למגרש. כל העבודות תבוצענה על פי הנחיותיו של מהנדס פרטי מוסמך" (סעיפים 4 ו- 5 לכתב האישום).

הוכח בפני כי רכיבי השיפוץ על פי דוח חוזה (נספח 4 לתצהירי התובעת) נועדו על מנת ליתן פתרון לבעיות הבטיחותיות החמורות בבית כפי שבאו לידי ביטוי בכתב האישום שהוגש כאמור. בין אלו נכללות עבודות לשיפוץ קירות בטון וכל הקשור בהם (פיגומים), עבודות תיקון שיקום ואיטום, עבודות בטון מזוין ותיקוני בטון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 26/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

ויוודגש, בכל הקשור לעבודות האמורות, לא רק שהתובעת **היתה רשאית** לבצען בגדר "החזקה תקינה", לאור היותן קשורות לבטיחות המבנה ולד' אמות פרשנות מונח זה בסעיף 58 לחוק המקרקעין. אלא, שהתובעת **היתה מחויבת** לבצע עבודות אלו לאור דרישת הרשויות מוסמכות אשר אף גובשה לכדי נקיטת הליכים פליליים כנגד בעלי הדירות.

גם יתר העבודות המפורטות בדוח החוזה, אף שלא נדרשו במפורש בכתב האישום, נובעות או קשורות לעבודות הבטיחותיות כאמור או נכללות, ממילא, כשלעצמן, בגדר הגדרת המונח "החזקה תקינה". אם על פי הפסיקה הוספה של רכיבים שלא היו קיימים קודם יכולה להיחשב בגדר החזקה תקינה, ברי כי גם פעולות של החלפה, תיקון, ניקוי או חידוש, בין בשל עבודות בטיחות המבוצעות ובין בשל "התיישנות החומר", יכולות להיחשב, מעצם טיבן, כפעולות של החזקה תקינה, בודאי כאשר המדובר בבית שנבנה לפני כ- 30 שנה.

כך, בנוגע לעבודות צביעה של גדרות ומעקות קיימים, תיקון, ניקוי וחיפוי קירות חוץ, עבודות חידוש צבע, עבודות פירוק, התקנה וסידור צנרת וכיוצ"ב. גם תמחור עבודות בלתי צפויות מראש הינו מקובל במסגרת קביעת תקציב לשיפוץ, על פיו משלמים כל בעלי הדירות בבית.

לא עלה בידי הנתבעים להוכיח כי מצב הבית עובר לשיפוץ היה תקין או כי לא נדרש היה לבצע את השיפוץ או איזה חלק ממנו.

התמונה שהוצגה (ת/1) צולמה ממרחק רב ולא ניתן ללמוד ממנה דבר לעניין מצבו של הבית במועד הצילום. זאת ועוד. על פי עדותו של הנתבע המדובר בתמונה שצולמה לפי כשלוש שנים עד ארבע שנים, קרי, במהלך השנים 2008-2009 (עמוד 5 שורה 7 ועמוד 7 שורה 4). בעת ההיא, לא יכולה להיות מחלוקת, כי בבית היו ליקויי בטיחות משמעותיים כפי שאלו באים לידי ביטוי אובייקטיבי בכתב האישום הכולל תיעוד ליקויים כבר החל מחודש 12/07.

לא הוכח על ידי הנתבעים כי קיים ביטוח כלשהו לבית אשר מכסה את עלות העבודות שבוצעו. סביר להניח כי לו היה ביטוח כאמור הרי שגם בעלי הדירות האחרים בבית היו מעדיפים הפעלת הפוליסה חלף ביצוע תשלומים, גם על ידם, בשיעור של עשרות אלפי שקלים לכל אחד מהם.

לא הוכח על ידי הנתבעים כי העבודות שבוצעו גרמו לנזק כלשהו לבית. מן התמונות שהוצגו לא ניתן ללמוד על כל נזק. למעשה, צורתו החיצונית של הבית כפי שצולמה לאחר ביצוע עבודות השיפוץ (ת/4) זהה לזו שלפני השיפוץ (ת/1). האמור מחזק, ביחד עם כתב האישום שהוגש כאמור, את המסקנה האמורה לעיל כי העבודות שבוצעו היו בגדר "החזקה תקינה".

בהקשר זה טוען הנתבע בעדותו כי במסגרת העבודות ניסרו חלקי חיפוי חיצוני והעבירו אותם למקומות אחרים בבית. טענה זו לא הוכחה ומהתמונות שהוצגו נלמד כי גם אין בה דבר – גם בחיפויים המקוריים המצולמים, לשיטת הנתבע, ישנם אותם חיתוכים וחיבורים (עמוד 5 שורות 18-24 וכן מוצגים ת/5 ו- ת/7). ממילא לא ניתן ללמוד מהתמונות שהוצגו אלו הם החיפויים "החדשים" ואלו הם החיפויים "הישנים".



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 26/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

זאת ועוד. מדוח החוזה עולה כי לא בוצעה החלפה של כל החיפוי החיצוני בבית אלא בעיקר שטיפה של הקיים ותיקון חיפויים וחיזוקים נדרשים בלבד (פרק 60.62.04 לדוח החוזה). ברי כי לו היתה מבוצעת החלפה של כל החיפוי החיצוני בבית בסדר גודל של הבית דנן, המדובר היה בעלויות משמעותיות בהרבה מאשר סך של 35,000 ₪ שתומחר כסכום כולל לעבודות חיפוי וחיזוק קירות חוץ. גם התמונות שצורפו על ידי הנתבע מלפני השיפוך (ת/1) ואחריו (ת/4 ו-ת/5) מלמדות כי החיפוי החיצוני נותר, למעשה, זהה.

אעיר כי התמונות שהוצגו (ת/5) תיעדו חלקים קטנים מאוד בחיפוי החיצוני של הבית – שטח של מ"ר בודדים, מתוך היקף חיפוי חיצוני גדול בהרבה של בניין בגובה 17 קומות, בו 61 תתי חלקות וגודל דירות (בקומה סטנדרטית ללא שטחים משותפים) של 554 מ"ר. גם מסיבה זו לא ניתן ללמוד דבר מהתמונות שהוצגו.

לכל זאת יש להוסיף כי הנתבעים לא תמכו את טענותיהם (הן לעניין היות העבודות מיותרות והן לעניין הנזקים) בחוות דעת מומחה מטעמם, על אף שהוסבר להם על ידי כי רצוי שיעשו כן על מנת להוכיח את טענותיהם. הדברים אמורים גם בנוגע לטענות בדבר החלפת הריצוף בחצר – לא הובאה כל ראיה כי המדובר היה בעבודות מיותרות והתמונות שהוצגו בהקשר זה (ת/6) אינן מלמדות דבר.

גם טענות הנתבעים כנגד עבודות החיזוק אין להן על מה לסמוך (עמוד 5 שורות 13-15). התמונות (ת/2-ת/3) שהוצגו הינן של הנמכות גבס במסדרונות הרכוש המשותף. אין בין עבודות אלו לבין עבודות החיזוק דבר. מדו"ח החוזה (נספח 4 לתצהירי התובעת) גם לא ניתן ללמוד כי הנמכות גבס אלו בוצעו במסגרת עבודות השיפוך הנתבעות בהליך דנן (ר' גם טענת התובעת בהקשר זה בעמוד 6 שורות 3-4).

אף אם נכון הדבר כי לא נעשו שיפוצים בבתיים שכנים (טענה שממילא לא הוכחה בדבר לבד מאמירותיו הבלתי מבוססות של הנתבע), אין בכך ללמד על כי לא נדרש היה השיפוך בבית דנן. **במיוחד אמורים הדברים לאור כתב האישום החמור שהוגש כנגד בעלי הדירות כאמור לעיל.**

ובהקשר זה אדגיש, במהלך עדותו השמיך הנתבע אנשים שונים והאשימם במעשים פליליים. ככל הנראה הנתבע אף פנה למשטרה בהקשר זה עוד במהלך השיפוצים בשנת 2009 ודבר לא קרה מתלוננתו זו (עמוד 8 שורות 5-6). לבד מלהאשים את חברי הנציגות ובעלי דירות אחרים, לא חסך הנתבע מלפזר האשמות גם כנגד גופי מקצועיים אובייקטיביים כגון מהנדסי העירייה (עמוד 7 שורות 8-10) ואפילו ב"כ היועץ המשפטי לממשלה (עמוד 7 שורות 18-19). דברים אלו מוטב שלא היו מושמעים על ידי הנתבע. הטלת דופי בגורמים העושים את עבודתם המקצועית והאובייקטיבית, ללא כל בסיס עובדתי הינה מעשה חמור. במיוחד כאשר מעדותו של הנתבע עולה כי הוא בכלל אינו מבין את הקשר ומשמעותם של הדברים – "כתב האישום הוא פנטזיה, מישהו כתב את זה, אני לא יודע מי כתב את זה, לא ראיתי אותו ולא נכנס אצלי, לא הזמינו אותי לראות את זה או את זה. לא הזמינו אף אחד. זה לא העירייה זה חברה קבלנית שהאינטרס שלה הוא לעשות מיליון שש מאות ושמונים אלף ₪, זה הכל קנוניה" (עמוד 7 שורות 12-14).



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 26/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנתבע גם סרב, למעשה, להשיב לשאלות אשר הופנו אליו ע"י ב"כ התובעת. כך, במהלך כל חקירתו הנגדית, הוא סרב לענות לגופם של דברים וחזר על "מנטרה" לפיה פנה למשטרה לבדיקתה את "הקנוניה", שוב, תוך התעלמות מוחלטת מכתב האישום שהוגש (ר' עמוד 7 שורות 6, 7, 8-9, 17, 24).

מכל האמור עולה כי התביעה הוכחה במלואה בעוד הנתבעים לא הוכיחו דבר מטענותיהם שהתמצו בפזור של האשמות לכל עבר וטענות חסרות בסיס.

בהתאם לנסח הרשום (נספח 1 לתצהירי התובעת) שטח רצפת דירת הנתבעים הינו 138 מ"ר. שטח כלל הרצפות בבית הינו 8,892 מ"ר. לפיכך, בהתאם לסעיף 58 לחוק המקרקעין ולסעיף 4 לתקנון המוסכם החל על הבית, חלקם היחסי של הנתבעים בעבודות (על פי תקציב העבודות בדוח חוזה) הינו בשיעור של 27,160 ₪ (138/8,892 כפול 1,750,000).

סיכום

לאור כל האמור לעיל אני מקבל את התביעה ומחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 27,160 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 12.01.12 ועד למועד התשלום בפועל.

התנהלות הנתבעים בהליכים דנן מצדיקה פסיקת הוצאות משמעותיות וכך הייתי עושה לולא נסיבותיהם האישיות המיוחדות של הנתבעים – ניצולי שואה מבוגרים שאינם בקו הבריאות. מאידך, לא ניתן לפטור את הנתבעים לחלוטין מתשלום הוצאות התובעת, בפרט כאשר הדיון בתיק זה נגרר למשך 2 דיונים והגשת סיכומים בכתב ולאור התנהלות הנתבעים באי הגשת תצהירים וסיכומים כפי שחויבו, ובהתנהגותו של הנתבע בדיונים בפני.

לאור האמור אני מחייב את הנתבעים לשלם לתובעת סך של 712 ₪ בגין החזר אגרת תביעה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מיום הגשת התביעה, 12.01.12 ועד למועד התשלום בפועל וכן בתשלום סך של 2,500 ₪ בגין החזר הוצאות עבור שכ"ט עו"ד בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום ח' תמוז תשע"ב, 28 יוני 2012, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב